

1500189-27.2020.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Marcelo Luiz Leano

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... ou processado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Perguntado, diz que o (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

No entanto, a negativa do acusado restou isolada pelo conjunto probatório carreado aos autos.

O policial militar Vagner Cesar de Almeida Pinto reportou que na data dos fatos receberam informação via rádio policial dando conta de que havia acabado de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

2ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500189-27.2020.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500189-27.2020.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2080843/2020 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 10733291 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 181/20/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2080843 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 181/20/200 -

DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PEDRO AFONSO RIBEIRO FERNANDES

Juiz de Direito: Dr. Marcelo Luiz Leano

Vistos.

PEDRO AFONSO RIBEIRO FERNANDES, qualificado nos autos em epígrafe, foi denunciado e está sendo processado como incurso artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, conforme consta da peça acusatória, no dia 27 de março de 2020, por volta de 01h,

na Rua das Mangueiras, nº 2, Bloco G, Carlos Cassucci, nesta cidade e comarca, durante o repouso noturno, agindo em conluio e previamente ajustado com o adolescente Kelder Delgabio Pavan, durante o repouso noturno, subtraíram para eles ou para outrem, a motocicleta Yamaha/Fazer 250, cor roxa, placa EWF-5952/São José do Rio Pardo/SP, avaliada em R\$ 8.000,00 (cf. Auto de avaliação de fls. 18), pertencente à vítima Elisângela Angelini de Carvalho.

Outrossim, no mesmo contexto fático, o acusado corrompeu ou facilitou a corrupção de menor de 18 anos de idade, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

O réu foi preso em flagrante delito (fls. 01), sendo-lhe concedida liberdade provisória com medidas cautelares em mesma ocasião em que a denúncia foi recebida (fls. 46/48).

O acusado foi citado (fls. 68) e apresentou defesa prévia (fls. 72/83).

Não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 88/89).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e interrogado o acusado (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ), homologando-se a desistência da inquirição da vítima Elisângela Angelini de Carvalho e da testemunha Mainara Cristina da Silva Domingos (fls. 117).

Em sede de alegações finais, o Ministério Público manifestou-se pela procedência parcial do pedido punitivo vestibular a fim de se condenar o acusado nos exatos termos da denúncia (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

Com o que não concordou a Defesa, que pugnou, preliminarmente, a nulidade absoluta do processo desde o recebimento da denúncia. Quanto ao mérito, pela total improcedência do pedido vestibular para absolver o acusado com fulcro no artigo 386, incisos II, III, V e VII, do Código Penal (fls. 119/123).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Preliminarmente, requer a douta Defesa o reconhecimento da inépcia da inicial, por não narrar aquela i. peça exordial como previsto no ordenamento processual penal vigente (CPP, art. 41), as razões ou circunstâncias que levaram a acusação a concluir, em especial, pela existência do concurso de pessoas, demonstrando a unidade de desígnios e o prévio ajuste entre os supostos autores do delito discutido.

Ocorre que, conforme já analisado às fls. 88/89, a peça acusatória contém a exposição dos fatos delituosos, com todas as suas circunstâncias, e a classificação dos delitos ao acusado imputado, tudo em consonância com os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal. Ademais, à Defesa, permitiu o pleno exercício do contraditório, de modo que afastada a mencionada preliminar.

Encerrada essa etapa, passa-se a analisar o mérito: A pretensão estatal punitiva é procedente.

A materialidade dos delitos está estampada nas provas arregimentadas, notadamente no auto de exibição e apreensão de fls. 16/17, auto de entrega de fls. 19 e certidão de nascimento de fls. 14.

De igual modo, a autoria restou demonstrada, dadas as provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O acusado alegou que estava caminhando sentido a casa de sua namorada, momento em que passou um motoqueiro, portando dois capacetes, conhecido seu do bairro e por terem estudado na mesma escola, que o reconheceu e perguntou ao interrogando onde estava indo, oferecendo-lhe, ainda, carona. Pedro Afonso aceitou e, durante o percurso até a casa de sua namorada, a motocicleta em que estavam passou pela viatura policial. Continuaram o percurso na mesma velocidade até que os policiais fizeram sinal para que o condutor parasse. Nesse momento, o menor que estava conduzindo a motocicleta acelerou o veículo, sendo que Pedro Afonso a todo momento pedia para que ele encostasse. Em seguida, os policiais efetuaram a abordagem. Indagado, disse que já foi preso ou processado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Perguntado, diz que o (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

No entanto, a negativa do acusado restou isolada pelo conjunto probatório carreado aos autos.

O policial militar Vagner Cesar de Almeida Pinto reportou que na data dos fatos receberam informação via rádio policial dando conta de que havia acabado de acontecer um furto de uma motocicleta Yamaha Fazer, roxa, na cidade de São José do Rio Pardo. De imediato deslocaram-se até esta cidade, iniciando patrulhamento e, numa rotatória, próxima ao Bairro Vila Maschietto, visualizaram uma motocicleta com dois indivíduos, veículo que possuía as mesmas características da motocicleta noticiada. Visto isso, o policial foi em direção aos indivíduos com a intenção de abordá-los. Assim que eles visualizaram a viatura policial, empreenderam fuga. Em continuidade, percebendo que não conseguiriam fugir, os indivíduos pararam a moto. Em pesquisa pela placa do veículo constataram que se tratava da motocicleta furtada. De imediato perguntou ao condutor sobre a motocicleta, menor de idade, que respondeu dizendo que o veículo pertencia a um parente e tinha sido emprestada, inclusive, chegou a apresentar o documento do referido bem, ao passo que o garupa, ora acusado, respondeu que estava em sua casa quando o condutor resolveu buscá-lo para darem uma volta. Outra viatura policial chegou ao local com informações da vítima, que havia narrado aos policiais que foi até a casa de um parente, estacionou a moto com a chave no contato e deixou o documento embaixo do banco, sendo esse o motivo do condutor ter em mãos o documento e saber quem era o dono do veículo (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

Em mesmos termos foram as declarações prestadas por seu colega de farda, Claudio Donizete de Souza. Disse, em juízo, que estavam se deslocando de Mococa para São José do Rio Pardo quando foi passado via rádio a ocorrência de um furto nesta cidade com as seguintes características da res furtiva: Yamaha Fazer, roxa. Já na referida urbe, visualizaram uma motocicleta bem parecida com as características já citadas com dois ocupantes. Foram no encalço e, quando os indivíduos perceberam a presença da viatura, aumentaram a velocidade, porém, em determinado momento, se utilizando de sinais sonoros e ordem de parada, conseguiram realizar a abordagem. Foi constatado que se tratava da motocicleta que havia sido furtada há alguns minutos. Indagado aos ocupantes, sendo o condutor um adolescente, afirmou o veículo pertencer a sua parente, inclusive, apresentou documento da motocicleta e um documento da vítima (cf. mídia digital arquivada no sistema SAJ).

Com efeito, a versão judicial do réu restou isolada no caderno de provas, posto pelo contexto da abordagem policial, merecendo prevalecer os depoimentos dos agentes da lei na fase inquisitorial e em Juízo, que narraram os fatos com riqueza de detalhes e afirmaram de forma coerente e uníssona que receberam informações via rádio policial dando conta do furto, o que acabou confirmado pela rápida atuação policial.

E não há, nos autos, qualquer contraprova a desacreditar os depoimentos dos policiais. Prevaecem os testemunhos por eles prestados, eis que, de modo algum, estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas. O depoimento de policiais tem plena força probante, sendo que somente a contraprova poderia infirmá-los como prova bastante à condenação, contraprova esta inexistente no feito.

Além dos depoimentos que apontam a autoria do crime, tem-se, ainda, que o acusado foi encontrado, logo depois da prática delitiva, na posse da res furtiva.

A respeito:

Apreensão da coisa subtraída em poder do acusado – Presunção de responsabilidade – Ocorrência – Inversão do ônus probatório – Necessidade: – No furto, a apreensão da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade, invertendo, assim, o ônus da prova, impondo-lhe justificativa inequívoca. (Apelação nº 1.407.737/1 – São Paulo – 2ª Câmara – Relator: Euvaldo Chaib – 29.1.2004 – V.U. – Voto nº 2.983).

Desse modo, encontrado o objeto na posse do acusado, logo após a subtração, ocorre aí a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado provar como o objeto chegou em suas mãos de forma lícita, o que não ocorreu nesses autos, conforme preconiza o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Como dito, a versão apresentada em juízo pelo réu não vem amparada por nenhum elemento de convicção. É de se observar que sequer a namorada do acusado veio aos autos servir como testemunha para corroborar sua alegação.

Inequívoco, portanto, reconhecer a autoria do réu quanto à prática do crime de furto narrado na peça acusatória.

Urge salientar que o delito de furto ora analisado é majorado pela qualificadora de concurso de agentes, prevista no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, consoante se infere da prova oral acima transcrita.

Por conseguinte, a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal, deve ser reconhecida, haja vista o crime ter sido praticado durante a madrugada, conforme se depreende do histórico do boletim de ocorrência de fls. 10/13, onde a ocorrência do delito ora analisado ocorreu à 01h.

Sobre o tema, Nucci preconiza “período que medeia entre o início da noite, com o pôr-do-sol, até o surgimento do dia, com o alvorecer”, ocasião em que “a vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da urbe, de modo que o objetivo do legislador foi justamente agravar a pena daquele que se utilizava desse período para praticar o delito contra o patrimônio”.

Por fim, não se pode concluir ser a res furtiva de pequeno valor, eis que o parâmetro adotado vem sendo o salário mínimo, segundo a jurisprudência majoritária (REsp nº 751025/RS (2005/0080337-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 16.02.2006, unânime, DJ 13.03.2006) e, conforme auto de avaliação do bem de fls. 18, trata-se de motocicleta avaliada em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), o que, aliada a reincidência do acusado, impedem o reconhecimento do privilégio previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal, eis que não alcançados os pressupostos autorizadores, quais sejam, a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada.

No que toca o delito de corrupção de menores, este também restou devidamente comprovado. Tratando-se de crime formal, segundo entendimento consolidado nos tribunais superiores e sumulado pelo STJ (Súmula nº 500), sua caracterização independe da prova de que o adolescente Kelder tenha sido efetivamente corrompido. A propósito, confira os seguintes julgados:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA NA ARMA. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. ENTENDIMENTOS FIRMADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.“No julgamento do EREsp nº 961.863/RS, ocorrido em 13/12/2010, a Terceira Seção desta Corte Superior firmou compreensão no sentido de que a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, prescinde de apreensão e perícia da arma, quando comprovado, por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, a efetiva utilização do artefato para a intimidação do ofendido.” (REsp 1.280.301/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, DJe 02/10/2012) 2.“Para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.”(REsp 1.127.954/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 1/2/2012)”. AgRg no AREsp 303440 / DF, AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0075568-8, 5ª Turma do STJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, j. 25/06/2013. Disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 07/05/2014). Grifei.

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ESPECIAL. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO PELA REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. TESES NÃO APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. NÃO CONHECIMENTO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema

recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso especial. 2. É assente neste Superior Tribunal de Justiça, bem como no Supremo Tribunal Federal, o entendimento no sentido de que o crime tipificado no artigo 1º da revogada Lei 2.252/54, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova de que o menor tenha sido efetivamente corrompido. Ausência de flagrante ilegalidade. 3. Não há como avaliar as alegações de desproporcionalidade no acréscimo da pena na segunda fase e de configuração do concurso formal se tais teses não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem, vedada a supressão de instância. 4. Habeas corpus não conhecido." (HC 180639/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/3/2013, Dje 19/3/2013). Grifei.

Ademais, conforme publicação em 18/05/2020 do acórdão de mérito proferido no Recurso Especial nº 1.619.265-MG, processo-paradigma do Tema nº 1052 - Qualificação - Menor - BO - Documento - do Superior Tribunal de Justiça. Na ocasião, o STJ afetou e julgou o mérito do recurso, em que fixada a seguinte tese jurídica: Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento. A comprovar, têm-se nos autos os documentos probantes, boletim de ocorrência de fl. 10/13 e certidão de nascimento encartado às fls. 14. Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu é medida que se impõe.

Nos termos do artigo 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena.

Apesar de estar configurado o concurso material, as circunstâncias dos crimes são as mesmas, de modo a analisá-las conjuntamente:

Na primeira fase, nada a denotar. Assim, sopesadas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo as penas-bases no mínimo legal, a saber, em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa para o delito de furto; e em 01 (um) ano de reclusão para o delito de corrupção de menor.

Na segunda fase, incide a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em face da condenação com trânsito em julgado anterior à prática do delito narrado na peça acusatória (cf. certidão de fls. 32, referente aos autos de nº 0001269-71.2018.8.26.0575). Lado outro, inexistem atenuantes a serem valoradas. Assim, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa para o delito de furto; e em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para o delito de corrupção de menor.

Na terceira fase, para o delito de furto, incide a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno, prevista no artigo 155, §1º, do Código Penal. Assim, majoro a pena do referido delito em 1/3, fixando-a em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. Ao delito de corrupção, resta mantida a pena acima fixada.

Conforme diretrizes do artigo 69 do Código Penal, o somatório das penas alcança 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Em face da reincidência do acusado, fixo o regime fechado para o início de cumprimento da pena.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira do réu.

Assim, fica o réu definitivamente condenado à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no patamar estabelecido.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não entendo que essa substituição seja suficiente, nos termos do

artigo 44, incisos II e III, do Código Penal, já que, como visto, o réu é reincidente, merecendo, pois, reprimenda proporcional à lesão jurídica consumada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão que a Justiça Pública move contra PEDRO AFONSO RIBEIRO FERNANDES e o CONDENO como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA, na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no patamar estabelecido.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois respondeu ao processo solto, mantendo-se em tal estado, por não vislumbrar alterações no quadro fático. Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE e encaminhe-se cópia da sentença à vítima.

Custas na forma da lei.

Ante o convênio celebrado entre a PGE/OAB, arbitro os honorários advocatícios do patrono nomeado em 100% do valor da tabela, se não houver recurso, e em 70% do valor da tabela, se houver recurso, expedindo-se a certidão.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA